

1501902-21.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RODRIGUES DE ABREU e outro

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

CONCLUSÃO

Aos 12/12/2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Criminal de Campinas. Eu, (SAR) , escrevente, digitei e subscrevi.

Autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3363, Campinas-SP - E-mail: campinas6cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1501902-21.2020.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RODRIGUES DE ABREU e outro

-

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

CONCLUSÃO

Aos 12/12/2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito titular da 6ª Vara Criminal de Campinas. Eu, (SAR) , escrevente, digitei e subscrevi.

Autos nº 2020/000798

Vistos.

Fl. 512/513: Em face da morte do réu Rafael Correa Rodrigues Alves, julgo extinta a sua punibilidade, na forma do art. 107, inc. I, do Código Penal.

Procedam-se as anotações e comunicações devidas, inclusive no Sistema SAJ para eventuais consultas cadastrais.

Oficie-se ao IIRGD, remetendo-se cópia da certidão de óbito (art. 397, Cap. IV, NSCGJ).

Publique-se.

Arquivem-se os autos em relação ao réu supra.

Considerando o transcurso de prazo superior a 90 dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença absolutória imprópria, bem como a ausência de manifestação de interesse na restituição do valor apreendido (R\$ 325,00), decreto o perdimento do numerário em favor da União.

Oficie-se ao Banco do Brasil, informando a determinação acima, com cópia do comprovante de depósito judicial, devendo o valor ser transferido para a SENAD com juros e correção monetária, encerrando-se a conta.

Quanto ao celular apreendido, se dentro no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do trânsito em julgado, não houvesse reclamação referente a ele, na forma do artigo 123 do CPP, deveriam ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Contudo, o valor dos bens é reduzido e insuficiente para cobrir o custo gerado pelo leilão à União.

Deste modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve orientar todos os atos judiciais e administrativos, bem como a ausência de manifestação do interessado no prazo acima mencionado, DECRETO O PERDIMENTO do bem supra mencionando.

Considerando, portanto, o estado em que devem se encontrar, em face da sua apreensão e da presente data, o que inviabiliza qualquer doação, oficie-se à Delegacia de Polícia de origem para solicitar as providências necessárias à destruição do bem.

No tocante aos corréus Gustavo e Flávio, expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público (artigo 480 das NSCGJ - alterado pelo Provimento CG nº 05/2022).

Intimem-se os réus para que, no prazo de 60 dias, efetuem o recolhimento das custas judiciais no valor de 100 UFESPs, nos termos da Lei 11.608/03, atentando-se ao disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50, nos casos de Justiça Gratuita, sob pena de inscrição do nome na dívida ativa da Fazenda Pública. Dados para depósito: Guia DARE-SP (Documento de arrecadação de receitas estaduais - SP) Código 230-6. Banco do Brasil, devendo ser observado que qualquer familiar ou mesmo o defensor poderão efetuar o recolhimento das custas, apresentando o comprovante em cartório, dentro do mesmo prazo.

Infrutífera a intimação, expeça-se edital com prazo de 10 dias.

Anote-se no sistema informatizado a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, uma vez que a extinção das sanções aplicadas, inclusive da pena de multa, caberá ao juízo das execuções criminais.

Com a comunicação, pelo juízo das execuções criminais, da extinção das penas aplicadas, anote-se a movimentação "Cód. 61615- Arquivado Definitivamente".

Quanto à taxa judiciária, transcorrido o prazo de 60 dias, contado da intimação pessoal ou editalícia, expeça-se a certidão de inscrição de dívida ativa para a comunicação eletrônica com a Procuradoria Geral do Estado, se o caso.

Atente-se a serventia para que, transcorrido o prazo aludido sem a comprovação do recolhimento da taxa judiciária, quando o réu for assistido pela Defensoria Pública fará jus aos benefícios da gratuidade da justiça, se declarada, por ocasião da citação pessoal, a sua condição de hipossuficiência econômica, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Na hipótese descrita acima, aguardem-se os autos, em arquivo, eventual comunicação acerca da modificação da situação de insuficiência de recurso por parte do réu, dentro do prazo legal, de modo a viabilizar a exigência do implemento da obrigação decorrente da sucumbência, a qual, desde já, declaro extinta se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, não restar comprovada situação econômica diversa daquela que justificou a concessão da gratuidade.

No mais, oportunamente, cumpra-se o despacho de fls. 467/468, itens 10/11. Campinas, data supra.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA